

1501907-50.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2339015/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 21929341 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 9, 142/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501907-50.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501907-50.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2339015/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 21929341 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 9, 142/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 143/21/592 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2339015 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON NATAN ROSCHER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

ALISON NATAN ROSCHER foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 07h30, na Rodovia Regis Bittencourt, nº 359, Vila Boa Esperança, cidade de Barra do Turvo, Comarca de Jacupiranga/SP, transportava, para entrega a consumo de terceiros, 1128 tijolos de maconha, totalizado o peso de 754,20 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 149/150.

Resposta à acusação, às fls. 186/191.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, as partes se manifestaram em alegações

finais.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17 e laudos de fls. 99/104 e 139/141.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base prova testemunhal colhida em Juízo. Os policiais civis relataram que receberam informação de que um caminhão sairia do Estado do Paraná carregando drogas para abastecer a região de Piracicaba-SP.

Afirmaram que de posse das características do veículo, conseguiram identificá-lo através do sistema de radares da rodovia e saíram no seu encalce. Contaram que realizada a abordagem, o ora acusado, condutor do veículo, disse que estava levando uma carga até São Paulo e apresentou as notas fiscais das mercadorias. Prosseguiram relatando que na vistoria do veículo, notaram alterações feitas no teto do baú do caminhão que discrepavam do normal para aquele veículo. Tratava-se, em verdade, de um teto rebaixado falso atrás do qual localizaram os tijolos de maconha escondidos. Disseram que o réu, indagado, negou ter conhecimento da droga.

Os depoimentos dos policiais civis foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

As testemunhas arroladas pela defesa prestaram depoimento meramente abonatório e em nada colaboraram para elucidação dos fatos.

O réu, por sua vez, disse que receberia cerca de R\$ 20.000,00 para transportar a carga até Osasco, mas não sabia em que consistia a mercadoria.

A versão restou isolada. Por óbvio, o acusado tinha conhecimento da droga, levando em conta as circunstâncias do transporte. Ademais, utilizou o próprio caminhão para executar o serviço, sendo certo que sabia do compartimento que foi montado no veículo para esconder os entorpecentes.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou demonstrada a participação do réu em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhe atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, aplico a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, elevo a pena em 1/4, considerando que o réu conseguiu transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu ALISON NATAN ROSCHER a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento

do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Fls. 216: Diante da imprescindibilidade das medidas para o prosseguimento das investigações, defiro os pedidos formulados pela Autoridade Policial. Oficie-se à DEINTER – 9 – Piracicaba/SP.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Jacupiranga, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA